

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5100/2545

นาง วิไล ดีประเสริฐ
นาง ประไพ บุญถนอม

โจทก์
จำเลย

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 16, มาตรา 18, มาตรา 25

โจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดราชบุรีขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาท อันเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ แต่เมื่อจำเลยให้การโต้แย้งกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทว่าเป็นของจำเลย คดีจึงเปลี่ยนเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้หรือเป็นคดีมีทุนทรัพย์มิใช่คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้อีกต่อไป เมื่อราคาทรัพย์สินที่พิพาทซึ่งเป็นทุนทรัพย์ของคดีไม่เกินสามแสนบาท คดีจึงอยู่ในอำนาจของศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษา ศาลจังหวัดราชบุรีชอบที่จะมีคำสั่งโอนคดีไปยังศาลแขวงราชบุรีตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 16 วรรคสี่

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซึ่งต่อเติมบ้านเลขที่ 98 ออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 9734 ของโจทก์ กับให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์แปลงดังกล่าว และให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขน

ย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ จำเลยให้การต่อสู้อ้างกรรมสิทธิ์
ในที่ดินพิพาท และโจทก์ตั้งราคาที่ดินพิพาทจำนวน 250,000 บาท

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เป็นคดีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาท คดีอยู่ในเขต
อำนาจศาลแขวงราชบุรีตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 18, 25(4) จึงให้โอน
คดีนี้ไปยังศาลแขวงราชบุรีตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 16 วรรคสี่

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาล
ชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์มีว่า คดีนี้เป็น
คดีที่มีคำขอให้ปลดปล่อยทุกซ์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้หรือไม่ เห็นว่า แม้
โจทก์จะฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาท อันเป็นคดีที่มีคำขอ
ให้ปลดปล่อยทุกซ์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ แต่เมื่อจำเลยให้การโต้แย้ง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทว่าเป็นของจำเลย คดีจึงเปลี่ยนเป็นคดีที่มีคำขอให้
ปลดปล่อยทุกซ์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้หรือเป็นคดีมีทุนทรัพย์ มิใช่คดีที่มี
คำขอให้ปลดปล่อยทุกซ์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้อีกต่อไป เมื่อราคา
ทรัพย์สินที่พิพาทซึ่งเป็นทุนทรัพย์ของคดีไม่เกินสามแสนบาท คดีจึงอยู่ในอำนาจ
ของศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษา ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งมานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของ
โจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ทองหล่อ โฉมงาม-วิรัช ลัมวิชัย-จิระวรรณ ศิริบุตร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 16 วรรคสี่ ที่บังคับให้ศาลจังหวัดมีคำสั่งโอนคดีที่เกิดขึ้นในเขตของศาลแขวงและอยู่ในอำนาจของศาลแขวงที่นำมายื่นต่อศาลจังหวัดไปยังศาลแขวงนั้น น่าจะหมายถึง คดีที่โจทก์ยื่นฟ้องมานั้น อยู่ในอำนาจศาลแขวงหรือศาลจังหวัดมาตั้งแต่ยื่นฟ้อง มิใช่ขณะยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดเพราะเป็นคดีเกินอำนาจศาลแขวง ต่อมาภายหลังมีเหตุเกิดขึ้นอันทำให้กลายเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง อย่างเช่นคดีนี้ที่จำเลยให้การต่อสู้กรรมสิทธิ์ทำให้กลายเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์และเมื่อตีราคาที่ดินแล้วไม่เกิน 300,000 บาท เพราะจะขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายเนื่องจากคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ยังคงเป็นกรณีขอบังคับให้ขับไล่อยู่เช่นเดิม หากโอนคดีไปศาลแขวงจะทำให้ศาลแขวงมีอำนาจพิพากษาให้ขับไล่ได้หรืออาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนได้ เนื่องจากจำเลยมีสิทธิยื่นคำร้องขอถอนคำให้การที่ให้การต่อสู้กรรมสิทธิ์ได้ก็ต้องจำหน่ายคดีจากสารบบความให้โจทก์ไปยื่นฟ้องยังศาลจังหวัด และหากโจทก์ไปยื่นฟ้องยังศาลจังหวัดแล้วก็ไม่แน่ว่าจำเลยจะปฏิบัติเช่นเดียวกันอีกหรือไม่ การตีความในทางให้ศาลจังหวัดไม่ต้องโอนคดีไปศาลแขวงในกรณีดังกล่าวจึงน่าจะเป็นธรรมกว่า ซึ่งต้องรอดูคำพิพากษาฎีกาในภายหลังว่าจะเดินตามคำพิพากษาฎีกาฉบับนี้หรือไม่ ไพโรจน์ วายุภาพ